

“**법과 원칙** 기반의 **업무 수행을 견인**하는 **공정하고 신뢰받는 감사**”

파산재단 SPC 관리실태 특정감사 결과보고



감 사 실



예금보험공사

Korea Deposit Insurance Corporation



목 차



I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사대상 현황	2
--------------------	---

III . 감사 결과	3
-------------------	---

I. 감사실시 개요

1 감사목적 및 필요성

- ☐ △△저축은행 파산재단 등은 SPC사업장의 자산가치 하락 방지 및 효율적 관리를 통한 환가를 위하여 경영권 확보 등을 통해 SPC사업장을 관리 중
- ☐ 특히 실물사업장을 보유 중인 ◇◇(주)의 운영 및 관리 현황을 위주로 점검할 필요가 있으며, 잔존하고 있는 SPC사업장에 대한 관리 현황 점검 병행

감사 실시근거	■ 「감사규정」 제3조(직무) 및 제26조(연간감사계획의 수립) ■ 「2023년도 연간 자체감사 계획(안)」('23.1.17)
------------	---

2 감사대상 부서 및 범위

- ☐ (감사 대상부서) △△저축은행 파산재단(회수기획부*)
* SPC 사업장 관리와 관련된 사항에 한함
- ☐ (감사 범위) SPC사업장 운영 및 관리 관련 업무 전반
- ☐ (감사 대상기간) 종전 감사일('17.2.25일) 이후부터 감사일 현재까지

3 감사기간 및 인원

- ☐ (감사기간) 2023.12.12.(화) ~ 12.15(금), 4영업일

☐ (감사인원) 감사팀장 등 5명

감사실 및 파산재단 간 사전·사후 간담회 개최

- 사전 간담회(12.12(화)) : 감사절차 설명, 현안 및 감사 시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회(12.15(금)) : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

4 감사 중점사항

☐ (일반 관리) SPC 사업장 운영 및 관리 관련 법령 및 내규 준수 여부, 업무처리의 효율성 및 투명성 등을 감사

○ 잔존 SPC 사업장 존속 필요 여부 등 점검 병행

☐ (경비 집행) 직원 여비, 업무추진비 등 경비 집행 및 자금 출납 적정성 등 감사

○ 특히, 횡령 등 금융사고 예방을 위한 현금·예치금 중점 점검

II. 감사대상 현황

☐ △△저축은행 파산재단 관리 SPC 사업장 현황

○ △△저축은행 파산재단은 원활한 자산매각 및 사후관리를 위해 총 41개의 SPC 사업장을 관리 중

- 대부분의 SPC 사업장은 매각완료 후 권리 잔존 및 시효관리 등 사후관리를 위해 존속 중이며, 실물사업장을 보유하고 영업 중인 SPC 사업장은 ◇◇(주) 1곳임

<◇◇(주) 사업장 현황>

- (주주) △△저축은행 파산재단(100%)
- (직원수) 11명

◇◇(주) 재무 현황

(단위 : 백만원)

항 목	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
자 산						
부 채						
자 본						
매출액(A)						
영업비용(B)						
영업이익 (C=A-B)						
당기순이익						

III. 감사 결과

1 총 평

- ☐ 감사 대상기간 파산재단 SPC 관리업무 전반에 대한 감사를 실시한 결과,
 - 「파산재단 내부통제 강화 방안」 마련 등을 통해 관리 사각지대에 있던 SPC 사업장에 대한 사고 가능성을 방지하는 등 중대한 문제점은 발견되지 않음

- 다만, 관련 규정에 부합하지 않은 업무처리에 대해서는 주의 조치하였으며, 유지의 필요성이 없는 일부 휴면 SPC에 대하여는 조속히 종결여부를 검토하도록 권고 조치함

2 지적사항

가. 총괄표

번호	제목	관계부서	처분 종류	조치 기한
1	SPC 사업장 관리 불철저	파산재단 △△저축은행	주의	-
2	휴면 SPC 종결 정리절차 지연	파산재단 △△저축은행	권고	'24.3.15.

나. 지적사항

① SPC 사업장 관리 불철저 <주의>

- △△저축은행 파산재단은 SPC 사업장의 복리후생비를 일반 직원이 아닌 용역직원에게는 지급할 근거가 없음에도 불구하고,
 - '17.10월부터 현재까지 ◇◇(주)가 복리후생비를 용역직원에게 지급하도록 승인하는 등 관리가 미흡

② 휴면 SPC 종결 정리절차 지연 <권고>

- △△저축은행 파산재단은 관리 중인 SPC 사업장 중 보유 자산이 없거나 유지의 필요성이 없는 SPC 사업장은 신속하게 종결하여야 함에도 불구하고,

- 감사일 현재 존속실익이 낮은 9개의 SPC 사업장에 대한 종결이 이루어지지 않고 있어 종결 여부를 검토할 것을 권고

3 모범사례

- 「파산재단 내부통제 강화방안」 마련으로 SPC 사업장 관리 등 실질적인 사고예방에 기여
 - 회수기획부는 파산재단에 대한 실질적인 내부통제 강화 및 내부통제 제도의 전반적인 재정비를 위하여 「파산재단 내부통제 강화 방안」을 마련
 - ① 파산재단 내부통제 의식 환기 및 제도 정비 ② 파산재단 업무보조인 사고예방 교육 강화 ③ 회수컨설턴트 선임 등 제3자를 통한 업무 자문 및 점검 활성화 ④ 관리 사각지대에 있는 SPC 사업장 관리 점검 강화 방안 마련 ⑤ 미수령금 관련 예치금 교차점검 도입
- ⇒ 파산재단 내부통제 취약 요인을 파악하고 구체적 개선 방안을 마련하여 파산재단 사고 예방 및 실질적인 사고예방에 기여

4 경영제언

□ ◇◇(주) 폐업 관련 사후관리 철저

- '23.11월 ◇◇(주) 관련 대출채권 및 담보권(사업부지 근저당권, 주식 등)에 대한 자산양수도계약이 체결되었으며
 - 매매계약 체결 양수인 측은 잔금 예정일까지 폐업 관련 행정 처리 등을 요청
 - 파산재단 △△저축은행은 폐업여부 검토 및 공사(회수기획부)의 승인을 득하여 관할기관에 폐업을 신청하였고 관할기관은 이를 승인하였음('24.1.2)
- ⇒ ◇◇(주) 폐업과 관련하여 근로기준법 등에 따른 노무관리, 폐업 전 영업 관련 사후관리, 세금 및 공과금 납부 등 경비 처리 등 향후 문제가 발생하지 않도록 폐업 후 사후관리에 만전을 기할 필요